

审理过程中，谭某(43岁)的父亲谭某刚向重庆市九龙坡区人民法院申请宣告谭某无民事行为能力，该院于2023年3月7日作出(2023)渝0107民特27号民事判决，宣告谭某为无民事行为能力人，并指定谭某刚为谭某的监护人。该案《司法鉴定意见书》载明：谭某患有精神分裂症，目前处于发病期，不能客观分析事物，在处理自身事务中，丧失独立判断是非和理智处理自我事务的能力，评定谭某目前无民事行为能力。

庭审中，谭某举示的病历资料载明：2019年10月21日，谭某在某精神卫生中心入院治疗，2019年11月11日出院，诊断为急性而短暂的精神病性障碍；2019年12月10日，复诊诊断为急性而短暂的精神病性障碍、锥体外系综合征；2022年12月29日，复诊诊断为妄想状态；2023年1月20日，复诊诊断为妄想状态。处理为：告知家属普通诊疗受患者依从性及病情变化影响，不能反映病情全貌，无法满足其精神疾病司法鉴定要求，叮嘱家属加强监管，严防自伤及冲动伤人言行。

另查明，易某因本案产生律师代理费6000元。

【案件焦点】

1. 易某与谭某签订的《房屋买卖合同》的效力应如何认定；2. 易某基于谭某违约要求解除合同所主张的各项诉求应否予以支持。

【法院裁判要旨】

重庆市九龙坡区人民法院经审理认为：关于本案《房屋买卖合同》效力问题。首先，案涉《房屋买卖合同》的效力判断应该以合同缔结时当事人的民事行为能力为依据。(2023)渝0107民特27号民事判决书于2023年3月7日发生法律效力，该判决对于谭某此前参与的民事行为并不当然具有溯及力。其次，谭某举示的某精神卫生中心病历资料仅能反映谭某在本案房屋交易前患有急性

而短暂的精神病性障碍且进行过治疗，其未能充分证明其在本案房屋交易时是否处于发病状态，或其精神疾病对进行房屋交易时的精神状态、认知能力是否构成严重影响，谭某仅凭某精神卫生中心病历资料就认定其为无民事行为能力人，缺乏事实与法律依据。最后，谭某与第三人业务员之间的微信聊天记录反映谭某在房屋交易过程中神志正常，且买卖双方银行成功办理了按揭贷款手续，2023年1月20日门诊病历也显示谭某无法满足精神疾病司法鉴定要求。另，房屋交易价格不是判断合同效力的构成要件，且当时房屋降价出售也符合市场行情，谭某辩称以23万元出售案涉房屋是受购买方及中介方的诱导亦无相应事实依据。综上，谭某不能证明在本案房屋交易时系无民事行为能力人，《房屋买卖合同》系当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、法规的规定，合法有效，当事人应当按约履行。

谭某以其行为明确表明不再继续履行合同，易某据此主张解除双方签订的《房屋买卖合同》，法院予以支持。合同解除时间为谭某法定代理人收到本案起诉状副本之日即2023年4月19日。根据合同约定，合同解除后，谭某应退还易某定金1万元，并承担相应的违约金和律师费损失6000元。因合同约定违约方须向守约方支付按该房屋成交价的20%计算的违约金，谭某辩称违约金过高，考虑到谭某患有精神疾病，且谭某家人在发现谭某出售房屋后也及时要求停止履行合同，结合谭某违约的过错程度，易某实际产生居间服务费、贷款咨询服务费及增加购房成本等损失，法院酌情调整违约金至1.4万元。

综上所述，重庆市九龙坡区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二十四条、第一百四十三条、第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、易某与谭某于2022年12月23日签订的《房屋买卖合同》于2023年4月19日解除；
- 二、谭某于本判决生效之日起七日内退还易某定金1万元；
- 三、谭某于本判决生效之日起七日内支付易某违约金1.4万元与律师费

6000元；

四、驳回易某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

本案处理重点在于，易某与嗣后被确诊为精神分裂症的谭某签订的《房屋买卖合同》效力应当如何认定。

合同有效的要件之一是行为人具有相应的民事行为能力，判断行为人是否具有相应的民事行为能力应当溯及至合同缔结时。但对于缔约时尚未经法院宣告为无民事行为能力的成年人，如何认定其订立的合同效力？对此，实践中主要存在两种观点。一种观点坚持形式审查判断，即未经人民法院特别程序依法认定的，不能认定行为人在签订合同时欠缺民事行为能力；另一种观点坚持个案审查判断，即法官可依据案件本身的情况对当事人在某个时间点的行为能力作出判断，但需要由当事人举证证明。

上述两种观点各有利弊。一方面，民事行为能力欠缺的认定对于自然人的基本权利影响重大，理应慎重，由此更宜通过法定设置的规范程序予以确认；但另一方面，成年人“不能辨认自己行为”的状态独立于法院认定而客观存在，实践中存在未被依法认定为无民事行为能力的成年人在作出民事行为时不能辨认自身行为的情形。事实上，《中华人民共和国民法典》第二十一条将辨认能力作为行为能力的要素，而辨认能力实际上就是意思能力，不能辨认自己的行为就是缺乏意思能力。所谓意思能力，是指一般人正常的意识决定能力，包括两层含义：一是行为人能正确认识自己要做的行为；二是行为人按照该认识妥当地控制自己将要发生的行为。大陆法系民法理论通说认为，缺失意思能力将会导致民事法律行为无效。因此，笔者认为，宜将前述两种模式结合，即以意思能力的法律拟制作为原则，并以意思能力的个案判断作为辅助^①。具体

^①彭诚信、李贝：《民法典编纂中自然人行为能力认定模式的立法选择——基于个案审查与形式审查的比较分析》，载《法学》2019年第2期。

而言，对于未经特别程序认定为无民事行为能力的成年人，推定其为完全民事行为能力人，其实施的民事法律行为原则上有效，除非行为人举示的证据足以证明其在特定时间点欠缺相应的意思能力。

具体而言，可从以下四个方面对全案进行综合考量：

一是法律行为与当事人的生活关联。一般而言，行为人所实施的行为与其日常生活的关联程度越密切，则行为人在行为时具有必要的意思能力的可能性也越高。

二是行为人的精神疾病状况。通常情况下，行为人的意思能力水平与精神疾病严重程度成反比。但需要注意的是，意思能力是法律概念而非医学概念，行为人的精神健康状况只能作为辅助参考，因其并非判断意思能力的决定性因素。在进行个案审查时，可参考权威机构出具的鉴定结论、精神残疾证明、医学诊断证明、病历材料等文件，对行为人的精神状态进行整体把握。

三是行为人对于交易活动的认识能力。主要衡量行为人是否对缔约行为及其后果存在较为清晰的认知，以及行为人根据该认知能否对自身行为进行妥当控制。行为人的认知属于内心活动，但部分可通过行为人的外在表现进行判断，如判断行为人在缔约过程中表现出的神态、动作、语言是否符合一般理性人标准，可参考交易过程中的录音视频、微信聊天记录、交易参加者对于行为人精神状态的陈述等证据。

四是法律行为内容本身的公平性。如果合同条款对行为人明显不利，如以明显不合常理的低价出售自己名下房屋，则倾向于认定行为人在订立合同时欠缺必要的理解能力，因为根据一般理性人标准，通常情况下只有欠缺意思能力者才可能实施明显不利于自己的法律行为。

本案中，谭某确诊为精神分裂症并被法院宣告为无民事行为能力人发生在订立二手房买卖合同之后，因上述认定不具有当然溯及力，谭某需要举示充分证据证明其在缔约时受精神病性症状的直接支配，致使自己缺乏相应的意思能力。此外，谭某以交易方式处置自己名下房屋不同于日常购买生活用品，前者需要行为人具备更高的意思能力。但谭某与第三人业务员罗某的微信聊天记录

反映谭某在交易过程中神志正常，且谭某配合易某在银行成功办理按揭手续，谭某举示的多份病历资料亦无法证明谭某在房屋交易期间存在持续性的、严重的精神障碍，以及该精神障碍对其订立合同的意思能力造成严重影响。综上所述，谭某举示的证据不足以证明其在缔约时欠缺相应的意思能力，应当承担举证不能的不利后果。《房屋买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、法规的规定，合法有效。谭某未按约办理过户手续，构成违约，应承担相应的违约责任。

编写人：重庆市九龙坡区人民法院 沈沁雪 钱涛

(二) 订立、变更与解除

购房人“断供”情形下对开
发商 行使合同约定解除权
的限制

——某置业公司诉田某、林某商品房销售合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河南省郑州市中级人民法院(2024)豫01民终714号民事判决书

2. 案由：商品房销售合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某置业公司

被告(被上诉人): 田某、林某

第三人：某银行郑州分行

【基本案情】

2016年8月1日，某置业公司与田某、林某签订《商品房买卖合同》，约定，田某、林某购买某置业公司开发房屋一套。合同签订后，田某、林某依约支付首付款440988元，剩余172万元通过某银行郑州分行办理银行按揭贷款方式支付。某置业公司为田某、林某提供阶段性保证。合同还约定，田某、林某未能按期偿还银行贷款本息，导致某置业公司承担阶段性担保责任的，应当向某置业公司支付全部代偿款及损失；田某、林某逾期支付迟延达30日的构成严重违约，某置业公司有权选择解除本合同并要求田某、林某承担还款、赔偿及违约责任。2016年12月31日某置业公司交付房屋。田某、林某自2016年12月1日起一直按时偿还银行按揭贷款，自2023年4月开始逾期还款，截至2023年5月26日某置业公司为田某、林某代偿银行按揭贷款48124.21元，田某、林某贷款余额还剩余1457588.28元。

因田某、林某经多次催要一直未偿还垫付的代偿款，某置业公司依据《商品房买卖合同》约定的解除合同条款诉至法院，要求：(1)解除某置业公司与田某、林某签订的《商品房买卖合同》，并判令田某、林某协助某置业公司办理《商品房买卖合同》的备案登记、预告登记等撤(注)销手续。(2)解除某置业公司与田某、林某及某银行郑州分行签订的《商品房担保贷款合同》。(3)田某、林某向某置业公司返还房屋。(4)田某、林某向某置业公司支付代偿的银行贷款48124.21元、违约金1915.63元及律师代理费4万元(违约金按日万分之五计算至实际清偿之日)，并从某置业公司收取的购房款中优先扣除。

(5) 合同解除后，判令某置业公司将收取的购房款优先偿还田某、林某在某银行 郑州分行处购房款的欠款本息及违约金，剩余购房款返还田某、林某。(6) 判令 田某、林某承担本案诉讼费、保全费。